

1. Finalità del presente modulo

Il presente modulo, da allegare al contratto individuale di lavoro, ha la finalità di formalizzare la parziale deroga alla clausola di esclusività della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 2105 del Codice Civile e delle disposizioni del CCNL applicato in azienda.

Con la sottoscrizione del presente documento, le parti danno reciprocamente atto che il/la lavoratore/trice svolge attività lavorative ulteriori rispetto a quella oggetto del contratto di lavoro subordinato stipulato con Toscana Diagnostica S.r.l., in regime di libera professione o collaborazione, e che tali attività sono state preventivamente comunicate e valutate come non pregiudizievoli e non in concorrenza con l'attività aziendale.

2. Riferimenti normativi

- Art. 2105 Codice Civile — Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro;
- Art. 2125 Codice Civile — Patto di non concorrenza;
- Art. 8 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- D.Lgs. 81/2015 — Disciplina organica dei contratti di lavoro;
- CCNL di categoria applicato in azienda;
- Regolamento Generale Aziendale (TD-SGI-REG004_00).

3. Dati identificativi del lavoratore

Cognome:	
Nome:	
Codice Fiscale:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	
Qualifica contrattuale:	
Livello di inquadramento:	
Data di assunzione (o prevista):	
Sede di Lavoro	
Tipologia contrattuale:	☐ Tempo indeterminato ☐ Tempo determinato fino al _____
Orario di Lavoro:	☐ Full-time ☐ Part-time (_____ ore settimanali)

4. Dichiarazione del lavoratore sulle attività esterne

Il/La sottoscritto/a dichiara di svolgere le seguenti ulteriori attività lavorative in regime di libera professione, collaborazione o altra forma di lavoro autonomo:

Tipologia di attività:	
Denominazione / Ragione sociale del committente:	
Sede di svolgimento:	
Descrizione sintetica	

TD-SGI-MOD079_00 · Rev. 00 · Modulo di deroga parziale alla clausola di esclusività

dell'attività svolta:	
Giorni/orari indicativi di svolgimento:	
Rapporto contrattuale (P.IVA / Co.Co.Co. / occasionale / altro):	

Tipologia di attività:	
Denominazione / Ragione sociale del committente:	
Sede di svolgimento:	
Descrizione sintetica dell'attività svolta:	
Giorni/orari indicativi di svolgimento:	
Rapporto contrattuale (P.IVA / Co.Co.Co. / occasionale / altro):	

Tipologia di attività:	
Denominazione / Ragione sociale del committente:	
Sede di svolgimento:	
Descrizione sintetica dell'attività svolta:	
Giorni/orari indicativi di svolgimento:	
Rapporto contrattuale (P.IVA / Co.Co.Co. / occasionale / altro):	

5. Dichiarazioni e impegni del lavoratore

Il/La sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara e si impegna a quanto segue:

- Le attività esterne sopra descritte non si pongono in concorrenza, diretta o indiretta, con le attività svolte da Toscana Diagnostica S.r.l. nel settore della diagnostica sanitaria e dei servizi correlati;
- Le attività esterne non pregiudicano in alcun modo il regolare e diligente adempimento delle prestazioni lavorative oggetto del contratto di lavoro subordinato con l'azienda, con particolare riguardo al rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente pattuito e alla piena disponibilità durante lo stesso;
- Nell'esercizio delle attività esterne non utilizzerà in alcun modo informazioni riservate, dati personali di pazienti, know-how aziendale, strumentazioni, beni o risorse di proprietà o nella disponibilità di Toscana Diagnostica S.r.l.;
- Si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio People ogni variazione o nuova attività esterna che dovesse sopravvenire nel corso del rapporto di lavoro, prima del suo inizio, utilizzando il presente modulo;

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD079_00 · Rev. 00 · Modulo di deroga parziale alla clausola di esclusività

- e) Prende atto che l'azienda si riserva il diritto di revocare la presente deroga qualora le attività esterne dovessero risultare, anche successivamente, in contrasto con gli interessi aziendali, con l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., ovvero pregiudizievoli per la qualità della prestazione lavorativa resa;
- f) È consapevole che la mancata o non veritiera comunicazione delle attività esterne costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà e può determinare l'adozione di provvedimenti disciplinari, ivi incluso il licenziamento per giusta causa.

6. Presa d'atto del datore di lavoro

Toscana Diagnostica S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, preso atto delle dichiarazioni rese dal/dalla lavoratore/trice nel presente modulo:

- ☐ AUTORIZZA la parziale deroga alla clausola di esclusività con riferimento alle attività esterne dichiarate, subordinatamente al rispetto delle condizioni e degli impegni di cui al precedente art. 5;
- ☐ NON AUTORIZZA la deroga alla clausola di esclusività per i seguenti motivi:

La presente autorizzazione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e si intende automaticamente revocata in caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

7. Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente modulo sono trattate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro e alla verifica di compatibilità delle attività esterne. Il presente modulo è conservato nel fascicolo personale del dipendente a cura dell'Ufficio People.

8. Firme

Luogo e Data: _____

Il/La Lavoratore/trice

Toscana Diagnostica S.r.l.
Datore di Lavoro
Francesco Epifani

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo debitamente firmato da entrambe le parti.

Il/La Lavoratore/trice